CONTRATO DE SERVICIOS

NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. LLC (SPV) – NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. BIC (COORDINADOR)

Versión: 1.0 – Marzo 2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE ESTRUCTURACIÓN

Entre los suscritos:

POR UNA PARTE:

NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. LLC (en adelante, “LA SPV” o “LA SOCIEDAD EMISORA”), sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes del estado de Nuevo México, Estados Unidos, con EIN (Employer Identification Number) 0008086872, y domicilio en [Dirección de la SPV], debidamente representada por su gerente, **Ezequiel Gaxiola Islas**, en su calidad de Gerente.

POR OTRA PARTE:

NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. BIC (en adelante, “EL COORDINADOR”), sociedad constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, con RUC 1091799299001, domicilio en Imbabura – Ibarra, Ecuador, debidamente representada por su representante legal, **Joan Santiago Ramírez Almeida**, en su calidad de Gerente General.

Los comparecientes, en la calidad en que intervienen, convienen en celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios (en adelante, “EL CONTRATO”), que se regirá por las siguientes cláusulas:

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

CLÁUSULA 1: DECLARACIONES PRELIMINARES

1.1. Declaraciones de LA SPV:

a) Es una sociedad legalmente constituida, con domicilio en Nuevo México, Estados Unidos, cuyo objeto social exclusivo es la adquisición, administración y operación del inmueble comercial “Motel El Refugio”, ubicado en Ibarra, Ecuador, y la emisión de derechos económicos y de gobernanza sobre sus flujos de caja.

b) Ha iniciado el desarrollo del Proyecto Inmobiliario Serie A (en adelante, “EL PROYECTO”), que consiste en la tokenización de los flujos de caja del inmueble mediante la emisión de una colección de Ordinales denominada “REFUGIO·SERIE·A”.

c) Requiere los servicios de un coordinador tecnológico y de estructuración para el desarrollo, lanzamiento y operación del PROYECTO.

1.2. Declaraciones de EL COORDINADOR:

a) Es una sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, con experiencia en el diseño, desarrollo y operación de infraestructura tecnológica basada en Bitcoin Layer 1 y en la estructuración de proyectos de tokenización de activos reales (RWA).

b) Cuenta con el conocimiento técnico, la capacidad operativa y el equipo necesario para prestar los servicios requeridos por LA SPV.

c) Acepta actuar como agente tecnológico y de estructuración de LA SPV en los términos y condiciones establecidos en el presente CONTRATO.

1.3. Declaraciones Comunes:

Las partes declaran que:

a) El presente CONTRATO no constituye una relación laboral, de sociedad, de mandato general ni de representación permanente, salvo en los términos expresamente aquí establecidos.

b) Cada parte actúa con total independencia y asume sus propias obligaciones fiscales, laborales y legales derivadas de este CONTRATO.

c) La relación entre las partes se rige por el principio de buena fe y colaboración mutua.

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

CLÁUSULA 2: OBJETO DEL CONTRATO

2.1.

EL COORDINADOR se obliga a prestar a LA SPV los servicios de coordinación tecnológica y estructuración para el desarrollo, lanzamiento y operación del PROYECTO, de acuerdo con los términos establecidos en el presente CONTRATO y en los documentos que se anexan al mismo.

2.2. Los servicios comprenden:

a) **Desarrollo tecnológico:** Diseño, programación y mantenimiento de los scripts de distribución automatizada (snapshots, cálculos, pagos), generación de metadatos de la colección de Ordinales, y desarrollo de cualquier otra herramienta tecnológica necesaria para la operación del PROYECTO.

b) **Estructuración legal y regulatoria:** Asesoría y coordinación para la elaboración del Reglamento de Emisión, el Contrato de Suscripción, y demás documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo del PROYECTO.

c) **Gestión de KYC/AML y whitelist:** Implementación y operación de los procesos de verificación de identidad (KYC) y prevención de lavado de activos (AML), así como la gestión del registro de direcciones autorizadas (whitelist) para la tenencia de Ordinales.

d) **Gestión de la colocación primaria:** Administración del proceso de acreditación de NGF·BTC·AM por parte de los interesados, verificación de transacciones, y coordinación con LA SPV para la asignación de los Ordinales.

e) **Soporte a la comunidad:** Atención de consultas, gestión de canales de comunicación oficiales (web, correo, redes sociales, Discord/Telegram), y fomento de la participación comunitaria.

f) **Reportes y transparencia:** Elaboración de reportes trimestrales de operación, publicación de información en repositorios públicos (GitHub), y coordinación para el anclaje de documentos y hashes en Bitcoin.

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

CLÁUSULA 3: OBLIGACIONES DEL COORDINADOR

3.1. EL COORDINADOR se obliga a:

a) Ejecutar los servicios con la diligencia, profesionalismo y estándares de calidad propios de su experiencia y conocimiento técnico.

b) Mantener la confidencialidad de toda la información de LA SPV y de los participantes del PROYECTO a la que tenga acceso en virtud de este CONTRATO.

c) Cumplir con los plazos y entregables acordados en el Plan de Trabajo que se adjunta como Anexo 1 al presente CONTRATO.

d) Coordinar con LA SPV todas las decisiones que puedan afectar la estructura legal, fiscal o regulatoria del PROYECTO.

e) Mantener informada a LA SPV sobre el avance de los servicios, mediante reportes periódicos que se entregarán con la frecuencia acordada en el Plan de Trabajo.

f) Actuar en todo momento conforme a los principios rectores del ecosistema NESGESFinance, especialmente los de transparencia radical, ética operativa y no promesa de rendimientos financieros.

3.2.

EL COORDINADOR podrá subcontratar servicios específicos (ej. asesoría legal especializada, desarrollo técnico puntual) previa autorización de LA SPV, siendo responsable de la calidad de los servicios subcontratados.

CLÁUSULA 4: OBLIGACIONES DE LA SPV

4.1. LA SPV se obliga a:

a) Proporcionar a EL COORDINADOR toda la información, documentación y acceso a sistemas que sean necesarios para la correcta ejecución de los servicios.

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

b) Aprobar oportunamente los entregables y tomar las decisiones que le competan dentro de los plazos establecidos en el Plan de Trabajo.

c) Pagar a EL COORDINADOR los honorarios establecidos en la Cláusula 5, en la forma y plazos allí acordados.

d) Mantener la estructura legal y fiscal necesaria para la operación del PROYECTO, incluyendo el cumplimiento de sus obligaciones como emisora de los Ordinales.

e) Actuar en todo momento conforme a los principios rectores del ecosistema, especialmente los de transparencia radical y protección de los derechos de los tenedores de Ordinales.

CLÁUSULA 5: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

5.1.

Por la prestación de los servicios descritos en la Cláusula 2, LA SPV pagará a EL COORDINADOR los siguientes honorarios:

Concepto	Monto	Forma de pago	Oportunidad
Honorarios de estructuración inicial	$[PENDIENTE] USD (o equivalente en BTC al tipo de cambio vigente)	En BTC o transferencia bancaria	Al inicio del PROYECTO, previo al lanzamiento de la colocación.
Honorarios de gestión operativa (mensuales)	$[PENDIENTE] USD (o equivalente en BTC al tipo de cambio vigente)	En BTC o transferencia bancaria	Pagaderos por mes vencido, durante la vigencia del CONTRATO.
Comisión por éxito (sobre colocación)	[PENDIENTE]% del monto total recaudado en la colocación primaria	En BTC	Dentro de los 30 días siguientes al cierre de la colocación.
Gastos reembolsables	Costos directos incurridos por EL COORDINADOR en la ejecución de los servicios (ej. fees de inscripción de Ordinales, costos de KYC, etc.)	En BTC o transferencia bancaria	Contra presentación de comprobante, dentro de los 15 días siguientes a la solicitud.

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

5.2.

Los honorarios podrán ser pagados en Bitcoin (BTC) al tipo de cambio vigente en la fecha de pago, o en dólares estadounidenses mediante transferencia bancaria, según lo acuerden las partes para cada pago.

5.3.

Los honorarios serán facturados por EL COORDINADOR conforme a las leyes fiscales de su jurisdicción. LA SPV se obliga a retener los impuestos aplicables según la legislación de Estados Unidos, si correspondiere.

CLÁUSULA 6: PROPIEDAD INTELECTUAL

6.1. Todos los desarrollos tecnológicos (scripts, metadatos, código fuente) realizados por EL COORDINADOR en virtud del presente CONTRATO serán de propiedad exclusiva de LA SPV, quien podrá utilizarlos, modificarlos y explotarlos libremente.

6.2. EL COORDINADOR se reserva el derecho a reutilizar el conocimiento técnico y metodológico adquirido en la ejecución de los servicios para futuros proyectos, siempre que no implique la divulgación de información confidencial de LA SPV.

6.3. EL COORDINADOR cede a LA SPV los derechos de uso de los metadatos y la documentación técnica generada para el PROYECTO, con el objeto de que LA SPV pueda inscribir los Ordinales y operar el sistema de distribución.

6.4. LA SPV reconoce que la marca “NESGESFinance” y los logos asociados son propiedad de EL COORDINADOR, quien otorga a LA SPV una licencia de uso no exclusiva para los fines del PROYECTO.

CLÁUSULA 7: CONFIDENCIALIDAD

7.1. Cada parte se obliga a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda la información comercial, técnica, financiera o legal de la otra parte a la que tenga acceso en virtud de este CONTRATO.

7.2. No se considerará información confidencial aquella que:

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

a) Sea o llegue a ser de dominio público por causas ajenas a la parte obligada.
b) Sea conocida previamente por la parte receptora sin obligación de confidencialidad.
c) Sea desarrollada independientemente por la parte receptora sin utilizar información confidencial de la otra parte.

7.3. La obligación de confidencialidad subsistirá durante la vigencia del CONTRATO y por un período de 3 (tres) años después de su terminación.

CLÁUSULA 8: VIGENCIA Y TERMINACIÓN

8.1. El presente CONTRATO entrará en vigor en la fecha de su suscripción y tendrá una duración indefinida, mientras el PROYECTO se encuentre en operación.

8.2. El CONTRATO podrá ser terminado por cualquiera de las partes mediante comunicación escrita con 30 (treinta) días de antelación, sin necesidad de expresión de causa.

8.3. El CONTRATO se extinguirá automáticamente en caso de:

a) Disolución o liquidación de cualquiera de las partes.
b) Imposibilidad sobrevenida de ejecutar los servicios por causas legales o regulatorias que afecten el PROYECTO.
c) Venta o transferencia total del activo subyacente del PROYECTO.

8.4. En caso de terminación, EL COORDINADOR deberá entregar a LA SPV toda la documentación, códigos y activos digitales relacionados con el PROYECTO que obren en su poder.

CLÁUSULA 9: RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES

9.1. Cada parte será responsable de los daños y perjuicios que cause a la otra parte como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

9.2. LA SPV será la única responsable ante los tenedores de Ordinales y ante las autoridades regulatorias por el cumplimiento de sus obligaciones como emisora de valores digitales.

9.3. EL COORDINADOR no será responsable por:

a) Pérdidas derivadas de la volatilidad del precio de Bitcoin.
b) Pérdidas derivadas de la operación del inmueble subyacente (baja ocupación, daños, etc.).
c) Decisiones de gobernanza adoptadas por los tenedores de Ordinales.
d) Cambios regulatorios que afecten el PROYECTO.

9.4. En ningún caso, la responsabilidad de EL COORDINADOR excederá del monto total de honorarios percibidos en los últimos 12 meses.

CLÁUSULA 10: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

10.1. Este CONTRATO se rige por las leyes del estado de Nuevo México, Estados Unidos, en lo relativo a la constitución y funcionamiento de LA SPV, y por las leyes de la República del Ecuador en lo relativo a las obligaciones de EL COORDINADOR.

10.2. Para la solución de cualquier controversia que derive del presente CONTRATO, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, Ecuador, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

CLÁUSULA 11: NOTIFICACIONES

Parte	Dirección	Correo electrónico
LA SPV	Nuevo México, EE.UU	info@nesgesfinance.us
EL COORDINADOR	Imbabura – Ibarra, Ecuador	Info.nesgesfinance@gmail.com

CLÁUSULA 12: ACEPTACIÓN

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

En señal de conformidad y aceptación de todas y cada una de las cláusulas del presente CONTRATO, las partes lo suscriben en dos ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Ibarra, a los [día] días del mes de [mes] del año [año].

FIRMAS

POR LA SPV (NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. LLC):

Ezequiel Gaxiola Islas
Gerente

POR EL COORDINADOR (NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. BIC):

Firmado electrónicamente por:
JOAN SANTIAGO RAMIREZ ALMEIDA
Fecha de la firma:
2025-09-12T23:03:15.460-05:00
S.C.V.S.

Joan Santiago Ramírez Almeida
Gerente General

ABG. Byrón Fabián Bedón. R
MAT. 10-2008-44

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. LLC
Marzo 2026

Todos los derechos reservados 2025 - 2026